

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2350/2534

นาย ยอด ยิ่ง เอื้อวัฒน สกุล กับพวก

กรุงเทพมหานคร

โจทก์

จำเลย

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 มาตรา ข้อ 67 วรรคสอง

การคิดคำนวณดอกเบี้ยของค่าทดแทนจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ให้นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงใช้บังคับเป็นต้นไปตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 ข้อ 67 วรรคสอง.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ 5341 ตั้งอยู่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา (พระโขนง) กรุงเทพมหานครจำเลยเป็นนิติบุคคล ตามกฎหมาย มีหน้าดำเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบำรุงรักษาทางหลวง เทศบาลในกรุงเทพมหานครโดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินการแทน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2524 ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้าง ทางหลวงเทศบาลสายรัชดาภิเษก ตอนแขวงวัดท่าพระ-แขวงสามเสนนอก พ.ศ. 2524 เพื่อสร้างทางหลวงเทศบาลสายรัชดาภิเษก ตอนแขวงวัดท่าพระ แขวง สามเสนนอกในท้องที่เขตบางกอกใหญ่ เขตธนบุรี เขตยานนาวา เขตพระโขนงเขต ปทุมวัน เขตห้วยขวาง และเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยให้จำเลยเป็นเจ้าของ หน้าที่ดินเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ต่อมาวันที่ 12 มีนาคม 2525 ได้มีประกาศกระทรวง

มหาไทย กำหนดให้ทางหลวงเทศบาลสายรัชดาภิเษกดังกล่าวเป็นทางหลวงที่มีความจำเป็นต้องสร้างโดยเร่งด่วน และปรากฏว่าที่ดินของโจทก์อยู่ในบริเวณที่ถูกเวนคืนด้วยเป็นจำนวนเนื้อที่ 51 ตารางวา ปรากฏตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 5 ซึ่งมีราคาตามท้องตลาดขณะที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับไม่น้อยกว่าตารางวาละ 8,000 บาท ต่อมาวันที่ 8 มีนาคม 2528 จำเลยได้กำหนดค่าทดแทนสำหรับที่ดินของโจทก์ที่ถูกเวนคืนตารางวาละ 500 บาท จำนวนเนื้อที่ 51 ตารางวาเป็นเงิน 25,500 บาท แล้วนำเงินค่าทดแทนจำนวนดังกล่าวไปวาง ณ สำนักงานวางทรัพย์กลางเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2528 ซึ่งโจทก์ได้ไปรับเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2529 แต่สงวนสิทธิที่จะฟ้องเรียกเงินค่าทดแทนเพิ่มเติมจากจำเลยเนื่องจากที่ดินของโจทก์ในบริเวณที่ถูกเวนคืนมีราคาตามท้องตลาดในวันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับไม่ต่ำกว่าตารางวาละ 8,000 บาท ที่ดินถูกเวนคืนจำนวน 51 ตารางวา คิดเป็นเงิน 408,000 บาท จำเลยจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินค่าทดแทนให้โจทก์เพิ่มอีกเป็นเงิน 382,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2524 ซึ่งเป็นวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงเทศบาลสายรัชดาภิเษก ตอนแขวงวัดท่าพระ แขวงสามเสนนอกพ.ศ. 2524 ใช้บังคับ จนถึงวันฟ้องเป็นดอกเบี้ย 129,447 บาท 43 สตางค์ รวมทั้งหมดจำเลยจะต้องชำระให้โจทก์เป็นเงิน 511,947 บาท 43 สตางค์ ขอให้จำเลยชำระเงินจำนวน 511,947 บาท 43 สตางค์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 382,500 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2514 มีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 23 กำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงแผ่นดินสายรัชดาภิเษก ตอนตำบลวัดท่าพระ ตำบลสามเสนนอก อยู่ในท้องที่อำเภอบางกอกใหญ่ อำเภอธนบุรี จังหวัดธนบุรี และอำเภอยานนาวาอำเภอพระโขนง อำเภอปทุมวัน อำเภอพญาไท อำเภอบางกะปิ จังหวัดพระนคร มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2514 ต่อมาวันที่ 22

กัญยาน 2520 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมได้ออกประกาศกำหนดให้ทางหลวงตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 23
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2514 เป็นทางหลวงที่มีความจำเป็นต้องสร้างโดยเร่งด่วนเมื่อ
วันที่ 16 กันยายน 2523 คณะรัฐมนตรีมีอนุมติให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
เป็นผู้ดำเนินการสำรวจออกแบบและก่อสร้างถนนรัชดาภิเษกช่วงจากถนนนางลิ้นจี่
ถึงถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา โดยให้กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นจำเลยเป็นผู้ตั้งงบประมาณ
ให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยรับไปดำเนินการ ต่อมาได้มีพระราช
กฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงเทศบาลสายรัชดาภิเษก ตอน
แขวงวัดท่าพระ-แขวงสามเสนนอก พ.ศ. 2524 กำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้าง
ทางหลวงเทศบาลสายรัชดาภิเษกอันเป็นทางหลวงสายเดียวกับที่กำหนดตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 23 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2514 โดยให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกานี้ และมีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2524 ทำให้การกำหนดแนวทางหลวงตามประกาศของ
คณะปฏิวัติและพระราชกฤษฎีกากำหนดดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อเนื่องกันโดยมิได้
ขาดตอน ต่อมาวันที่ 27 มิถุนายน 2527 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้า
หน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
เป็นผู้มีอำนาจเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างและขยายทางหลวงสายนี้ด้วย ต่อมา
กระทรวงมหาดไทยได้ตั้งคณะกรรมการปรองดองเพื่อพิจารณาไกล่เกลี่ยค่าทดแทนให้
แก่เจ้าของทรัพย์สินเพื่อก่อสร้างทางสายนี้ ซึ่งคณะกรรมการได้กำหนดจำนวนราคา
ที่ดินตามราคาตลาดเพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์สำหรับเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ใช้ในปี พ.ศ. 2514 ปรากฏว่าราคาที่ดินของโจทก์ในขณะ
นั้นตารางวาละ 300-500 บาทตามเอกสารท้ายคำให้การหมายเลข 10 จำเลยได้
กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้โจทก์ในอัตราชั้นสูงตารางวาละ 500 บาท รวมเป็นเงิน
25,500 บาทนอกจากนี้จำเลยยังกำหนดค่าดินถมปรับพื้นที่อีก 22,500 บาท และค่า

พืชผลให้อีก 1,600 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 49,540 บาท จึงเป็นราคาที่เป็นธรรม ตามกฎหมายแล้ว และจำเลยได้นำเงินดังกล่าวไปวางไว้ ณสำนักงานวางทรัพย์กลาง เพื่อให้โจทก์รับไป และโจทก์ได้รับแล้วจึงไม่อาจเรียกค่าทดแทนและดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ ที่โจทก์อ้างว่าที่ดินของโจทก์มีราคาตารางวาละ 8,000 บาทนั้น ไม่เป็นความจริงเนื่องจากในวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงเทศบาลสายรัชดาภิเษกตอนแขวงวัดท่าพระ-แขวงสามเสนนอก พ.ศ. 2524มาใช้ บังคับ คือวันที่ 20 ธันวาคม 2524 ราคาที่ดินของโจทก์ในแขวงช่องนนทรี ตามบัญชีกำหนดจำนวนราคาที่ดินตามราคาตลาดเพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์สำหรับเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมซึ่งกำหนดเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2521 ราคาที่ดินในแขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา ซึ่งที่ดินของโจทก์อยู่ในหน่วยที่ 9ราคาตารางวาละ 800 บาท เท่านั้น

ศาลชั้นต้น พิพากษายกฟ้อง แต่ไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะฟ้องร้องเป็นคดีใหม่ตามกฎหมายอื่นและเห็นสมควรให้คืนค่าขึ้นศาลให้โจทก์ครึ่งหนึ่ง ส่วนค่าฤชาธรรมเนียมอื่นนอกจากนี้และค่าทนายความให้เป็นพับแก่กันทั้งหมด

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นว่าให้จำเลยชดใช้เงินจำนวน 280,500บาท พร้อมกันดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากเงินดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2527 จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ทั้งสอง กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์ทั้งสองโดยกำหนดค่าทนายความให้รวม 4,000 บาท

โจทก์ทั้งสองและจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า โจทก์ทั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ 5341 ตั้งอยู่แขวงช่องนนทรีเขตลาดยาว (พระโขนง) กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 3 ไร่ 53 ตารางวาตามเอกสารหมาย จ.2 จำเลยเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมีหน้าที่สร้างและขยายทางหลวงในเขตกรุงเทพมหานครโดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินการแทน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2514 ได้มีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 23 กำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงแผ่นดินสายรัชดาภิเษก ตอนตำบลวัดท่าพระ-ตำบลสามเสนนอก ในท้องที่อำเภอบางกอกใหญ่ อำเภอธนบุรี จังหวัดธนบุรี และอำเภอยานนาวา อำเภอพระโขนง อำเภอปทุมวัน อำเภอพญาไท อำเภอบางกะปิ จังหวัดพระนครตามเอกสารหมาย ล.2 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2514 เป็นต้นไป ต่อมาวันที่ 16 กันยายน 2523 คณะรัฐมนตรีได้ลงมติให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการสำรวจออกแบบและก่อสร้างถนนสายนี้ช่วงจากถนนนางลิ้นจี่ถึงถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา โดยให้จำเลยเป็นผู้ตั้งงบประมาณให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยรับไปดำเนินการตามเอกสารหมาย ล.8 ต่อมาวันที่ 18 ธันวาคม 2524 มีพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงเทศบาลสายรัชดาภิเษกตอนแขวงวัดท่าพระ-แขวงสามเสนนอก พ.ศ. 2524 ในท้องที่เขตบางกอกใหญ่เขตธนบุรี เขตยานนาวา เขตพระโขนง เขตปทุมวัน เขตห้วยขวาง และเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ตามเอกสารหมาย ล.9 และในวันที่ 12 มีนาคม 2525 ได้มีประกาศของกระทรวงมหาดไทย กำหนดให้ทางหลวงเทศบาลสายดังกล่าวเป็นทางหลวงที่มีความจำเป็นต้องสร้างโดยเร่งด่วนตามเอกสารหมาย ล.10 ต่อมาวันที่ 23 มีนาคม 2526 มีพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางหลวงสายรัชดาภิเษกใช้บังคับ จำเลยได้นำที่ดินของโจทก์จำนวน 51 ตารางวา ไปสร้างถนนโดยเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2527 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ทำการแทนจำเลยในฐานะเจ้าหน้าที่เวนคืนตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่ง

ประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการแทนตามเอกสารหมายเลข 11 ต่อมาวันที่ 19 พฤศจิกายน 2527 กระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการปรองดองเพื่อพิจารณาแก้ไขค่าทดแทนให้แก่เจ้าของทรัพย์สินที่ถูกเวนคืน ตามเอกสารหมายเลข 12 คณะกรรมการปรองดองได้กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้โจทก์ตามราคาที่ดินตามราคาตลาดเพื่อเป็นทุนทรัพย์สำหรับเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในปี พ.ศ. 2514 ตามเอกสารหมายเลข 17 คือตารางวาละ 500 บาท เป็นเงิน 25,500 บาท แล้วจำเลยได้นำเงินค่าทดแทนดังกล่าวไปวางไว้ ณ สำนักงานวางทรัพย์กลาง กรมบังคับคดี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2528 ซึ่งโจทก์ได้รับเงินดังกล่าวไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2529 แต่สงวนสิทธิที่จะฟ้องเรียกค่าทดแทนเพิ่มเติมจากจำเลยตามเอกสารหมายเลข 5 และ 8 ... เห็นว่าที่ศาลอุทธรณ์กำหนดให้จำเลยชดเชยค่าทดแทนที่ดินให้โจทก์ทั้งสองในราคาตารางวาละ 6,000 บาท นับว่าเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย แต่ที่ศาลอุทธรณ์ให้คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 280,500 บาท นับตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2527 อันเป็นวันที่จำเลยมอบอำนาจให้ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการแทนนั้น ยังไม่ถูกต้อง เพราะในกรณีเช่นนี้ ตามข้อ 67 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 295 ให้คิดดอกเบี้ยนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงใช้บังคับคือวันที่ 20 ธันวาคม 2524 เป็นต้นไปศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้องตามที่โจทก์ทั้งสองฎีกา..."

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชดเชยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2524 จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ทั้งสอง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(เสียง ตรีวิมล-บุญศรี กอบบุญ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ